



AIMEDIArt.com

Art-mediation with AI

Annexes — Valorisation AIMEDIArt & pacte d'associés

Document parent	docs/aimediart-valorisation-et-pacte-associes.md
Date	25 juillet 2026
Statut	Brouillon de travail — à faire valider par avocat / expert-comptable
Avertissement	Ces annexes ne constituent pas des actes signés. Les crochets [...] restent à compléter.

Personnes (rappel) :

Rôle	Identité
Associé A (Apporteur / titulaire PI ¹)	DUPONT Fabien
Associés B et C	CAMUS Jean-Yves – CAUDY Robin
Société	[Dénomination], SAS au capital social 10 000 €

Annexe 1 — Description technique d'AIMEDIArt

A1.1 Objet

La présente annexe décrit l'actif logiciel **AIMEDIArt** (application web² de médiation culturelle assistée par IA³) tel qu'existant à la date du document parent, pour les besoins :

- de l'évaluation par **coût de reconstitution** ;
- de la délimitation du **Droit de Licence** (Annexe 2).

¹ **PI** — propriété intellectuelle.

² **Application web** — logiciel accessible via navigateur.

³ **IA** — intelligence artificielle.

A1.2 Identification

Élément	Description
Nom commercial	AIMEDIArt / AIMEDIArt.com
Nature	Plateforme logicielle SaaS ⁴ B2B ⁵ (institutions culturelles) + parcours visiteur
Maturité estimée	Environ 95 % fonctionnel
Vie publique	Absente ou non significative à la date du document
Preuve d'antériorité	Dépôt e-Soleau ⁶ (juin 2026, copie dans la G.E.D.)
Domaines déposés	aimediart.com, www.aimediart.com aimediart.net, www.aimediart.net
Dépôt de code	Dépôt Git ⁷ du projet ailediart-creations-main — URL et accès : https://github.com/fadu57/ailediart-creations-main)

A1.3 Socle technique (stack⁸)

Couche	Technologies principales
Interface (front ⁹)	React, TypeScript, Vite, composants d'interface (Radix / shadcn), Tailwind CSS
Données & auth ¹⁰	Supabase ¹¹ (PostgreSQL, authentification, stockage fichiers, politiques RLS ¹²)
Fonctions serveur	Supabase Edge Functions (Deno) — analyse d'image, génération de médiations, coûts IA, partage documents, etc.
IA / voix	Fournisseurs cloud (ex. Groq pour modèles texte ; OpenAI TTS ¹³ pour synthèse vocale) — usage mesuré (ai_usage_logs)
Hébergement front	Vercel (ou équivalent)

⁴ **SaaS** (*Software as a Service*) — logiciel en service en ligne par abonnement.

⁵ **B2B** (*Business to Business*) — offre destinée aux professionnels / organisations, non au grand public final comme client payeur principal.

⁶ **e-Soleau** — preuve d'antériorité INPI (pas un titre de propriété type brevet).

⁷ **Git** — gestion de versions du code ; dépôt = emplacement du code versionné.

⁸ **Stack** — socle / pile technique.

⁹ **Front** — interface utilisateur.

¹⁰ **Auth** — authentification.

¹¹ **Supabase** — plateforme cloud (base PostgreSQL, auth, stockage, fonctions).

¹² **RLS** (*Row Level Security*) — sécurité au niveau des lignes en base de données (chaque utilisateur ne voit que les données autorisées).

¹³ **TTS** — synthèse vocale (*Text-To-Speech*).

Internationalisation ¹⁴	5 langues (fr, en, de, es, it) actuellement Possibilité de langues supplémentaires
Qualité	Tests (Vitest), lint, scripts de déploiement / sauvegarde

La liste exacte des dépendances figure dans le fichier `package.json` et les dossiers `supabase/` du dépôt.

A1.4 Modules fonctionnels couverts par l'actif

Module	Contenu indicatif	Statut
Vitrine / marketing	Site public organisation, pages légales, parcours d'engagement	Opérationnel
Authentification & rôles	Connexion, profils, rôles globaux et rôles agence/expo, matrice d'accès	Opérationnel
Organisations (agences)	Fiches, logos, rattachements utilisateurs	Opérationnel
Expositions	Création / édition, dates, lieux, logos, indoor, sponsors	Opérationnel
Artistes & catalogue	Fiches artistes, œuvres, groupes d'œuvres, QR, médias	Opérationnel
Médiation IA	Analyse d'image, génération multi-registres / multi-langues, files d'attente (ai_jobs)	Opérationnel
Audio visiteur	Synthèse vocale, consentements, présence audio indoor	Opérationnel
Parcours visiteur	Scan QR, œuvre, carnet / journal, feedback, stats émotion	Opérationnel
Statistiques	Tableaux de bord, cartographie visiteurs, exports	Opérationnel
Tarification / plans	Abonnements, options, dépassements (schéma pricing)	Opérationnel (paiement en ligne Stripe : prévu / partiel)
Paramètres & GED¹⁵	Configuration, documents internes, partage public sécurisé, corbeille	Opérationnel
Accessibilité	Travaux WCAG 2.2 (socle A/AA documenté)	En place (socle)
Suivi coûts / erreurs	Logs usage IA, erreurs visiteurs / organisateurs, monitoring	Opérationnel

¹⁴ **i18n** — internationalisation (multi-langues).

¹⁵ **GED** — gestion électronique de documents.



A1.5 Actifs exclus de la description « produit » (sauf mention contraire)

- Contenus clients (textes d'œuvres, photos, données visiteurs) appartenant aux clients ou à des tiers ;
- Comptes cloud personnels non transférés (clés API au nom du porteur — à régulariser au profit de la Société dans le cadre du contrat de licence) ;
- Marques / noms de domaine listés ci-dessus ;
- Documents de financement / business plan (hors code).

A1.6 Inventaire à joindre le jour de la signature (checklist)

- ☐ Export ou accès lecture au dépôt Git (commit / tag de référence : [hash / tag])
 - ☐ Liste des projets Supabase / Vercel et des comptes de facturation
 - ☐ Inventaire des secrets / clés (sans les coller en clair dans le pacte)
-

Annexe 2 — Acte d’apport du Droit de Licence & contrat de licence exclusif

Deux parties liées : (A) formalisme d’apport au capital ; (B) conditions d’exploitation.
À fusionner ou scinder selon les usages du notaire / avocat (souvent : acte d’apport + contrat de licence en annexe de l’acte).

A2.A — Acte d’apport (brouillon)

Article A2.A.1 — Parties

Entre :

- **Associé A**, Monsieur DUPONT Fabien domicilié au 9 rue des Bagrasses – 57420 VERNY, né le 10/01/1961, de nationalité française
ci-après l’**Apporteur**,
et
- la **Société** [dénomination], SAS au capital de **10 000 €**, siège 9 rue des Bagrasses – 57420 VERNY, en cours de constitution / immatriculation [...], représentée par Monsieur DUPONT Fabien,

ci-après la **Société**.

Article A2.A.2 — Objet de l’apport

L’Apporteur apporte à la Société, en pleine jouissance, un **droit de licence exclusif d’exploitation** portant sur la plateforme logicielle AIMEDIArt décrite en **Annexe 1** (le **Droit de Licence**).

Cet apport ne constitue pas une cession de la propriété intellectuelle sous-jacente (code source, dépôts, titres), qui demeure la **PI Réservée** de l’Apporteur, sous réserve des droits concédés ci-après.

Article A2.A.3 — Évaluation pour le capital social

Pour les seuls besoins de la souscription au capital social, le Droit de Licence est évalué à :

cinq mille euros (5 000 €).

Les parties prennent acte que cette valeur est **volontairement inférieure** à la valorisation économique indicative d’AIMEDIArt (~**190 000 €**, Partie 1 du document parent / Annexe 5), et renvoient aux mécanismes du **pacte d’associés**.

Article A2.A.4 — Contrepartie

En rémunération de cet apport, l'Apporteur reçoit des titres sociaux représentant **5 000 €** de capital (complétés par **100 €** d'apport en numéraire¹⁶ au titre du même associé), soit une participation de **51 %** du capital de **10 000 €**, sous réserve des apports des Associés B et C.

Article A2.A.5 — Jouissance — charges

L'apport est consenti **franc et quitte** de tout nantissement connu de l'Apporteur. L'Apporteur garantit disposer du pouvoir de concéder le Droit de Licence. Les garanties détaillées figurent à la section B.

Article A2.A.6 — Commissaire aux apports

Les associés envisagent de se prévaloir, le cas échéant, d'une **dispense** de commissaire aux apports¹⁷ (apport en nature ≤ 30 000 € et total des apports en nature ≤ moitié du capital). **À confirmer** selon la forme sociale et les textes applicables.

A2.B — Contrat de licence exclusif (conditions)

Article A2.B.1 — Définitions

Les définitions du pacte d'associés s'appliquent. En outre :

Terme	Sens
Logiciel	AIMEDIArt tel que décrit en Annexe 1, y compris mises à jour réalisées pendant la licence selon l'art. B.8
Territoire	aucune limite de territoire
Durée initiale	3 ans Renouvelable par fraction d'1 an à l'issue d'une 1 ^{re} période de 3 ans
Exclusivité	Exclusive sur le Champ d'exploitation
Champ d'exploitation	Fourniture d'un service en ligne de médiation culturelle / muséale assistée par IA pour des professionnels (B2B) et parcours visiteurs associés

Article A2.B.2 — Concession

L'Apporteur concède à la Société, qui accepte, un droit **non cessible** (sauf Sortie conforme au pacte) **exclusif, personnel**, d'utiliser, reproduire, représenter, adapter (pour maintenance et évolution), et commercialiser le Logiciel sur le Territoire, dans le Champ d'exploitation.

Article A2.B.3 — Droits inclus

- Hébergement et exploitation SaaS ;

¹⁶ **Numéraire** — apport en argent.

¹⁷ **Commissaire aux apports** — expert évaluant les apports en nature.

- Création de comptes clients / visiteurs ;
- Production de contenus de médiation **pour le compte des clients** (les contenus clients restent hors PI Apporteur, sous réserve des CGU) ;
- Utilisation des signes AIMEDIArt nécessaires à l'exploitation (logo, nom), dans le respect de la charte ;
- Sous-licence **uniquement** aux utilisateurs finaux du service (licences d'utilisation finales).

Article A2.B.4 — Droits exclus (PI Réservée)

Sauf acte séparé (voie L2 du pacte) :

- propriété du code source et des dépôts ;
- droit de concéder une licence concurrente à un tiers ;
- dépôt de brevets / marques nouveaux au seul nom de la Société sans accord (sauf marques déposées d'un commun accord).

Article A2.B.5 — Exclusivité et non-concurrence

Pendant la Durée, l'Apporteur ne concède pas à un tiers, et n'exploite pas personnellement, un service substantiellement concurrent dans le Champ d'exploitation sur le Territoire, sauf accord écrit des Associés B et C.

Article A2.B.6 — Redevances

Option retenue ¹⁸: [R0 / R1 – biffer]

- **R0** : gratuité pendant [X] mois à compter de [date] ; puis [Y] % du CA HT¹⁹ des revenus liés à AIMEDIArt, facturé [trimestriellement].
- **R1** : aucune redevance tant que la licence n'est pas résiliée ou renégociée.

Article A2.B.7 — Obligations de la Société

- Exploitation loyale, disponibilité raisonnable, sauvegardes ;
- Sécurité et conformité (RGPD²⁰ : la Société est responsable de traitement pour les données clients / visiteurs qu'elle collecte) ;
- Information sous 5 jours ouvrés de tout litige PI ou incident de sécurité majeur ;
- Interdiction de nantir / céder la licence hors cadre du pacte.

¹⁸ Proposition

Option R0 : aucune redevance pendant 36 mois ; puis redevance de 10% du chiffre d'affaires hors taxes¹⁸ lié à AIMEDIArt

¹⁹ CA HT — chiffre d'affaires hors taxes.

²⁰ RGPD — règlement général sur la protection des données (UE).

Article A2.B.8 — Développements futurs (évolutions)

Catégorie	Titularité par défaut (brouillon)
Corrections / maintenance du Logiciel	Droits d'exploitation à la Société via la licence ; PI d'auteur sur les contributions : [cession à l'Apporteur / cotitularité / cession à la Société] — à trancher
Nouveaux modules spécifiquement commandés et payés par la Société	[cession à la Société / licence exclusive]
Contributions de prestataires	La Société fait signer des contrats de cession de droits au bénéfice de l'apporteur

Recommandation de travail : tant que seule une licence est apportée, les développements « cœur produit AIMEDIArt » restent rattachés à la **PI Réservée** (Apporteur), avec droit d'exploitation automatique étendu à la Société ; les développements purement clients (contenus, personnalisations one-shot) restent hors PI Apporteur.

Article A2.B.9 — Logiciels libres (OSS²¹)

Si elles existent, la Société et l'Apporteur s'engagent à respecter les licences des composants open source utilisés. Un inventaire sommaire pourra être joint. Aucune obligation de « contaminer » l'ensemble du Logiciel sous licence copyleft n'est reconnue du seul fait de dépendances courantes, sous réserve d'audit.

Article A2.B.10 — Garanties de l'Apporteur

L'Apporteur garantit :

- être titulaire des droits nécessaires pour concéder la licence ;
- n'avoir pas concédé d'exclusivité contradictoire à un tiers à la date de signature ;
- que le Logiciel ne contient pas, à sa connaissance, de code malveillant intentionnel.

Plafond de garantie (brouillon) : [montant / limité aux apports / exclu le préjudice indirect].

Article A2.B.11 — Résiliation / récupération

Renvoi aux **Articles 9** du pacte d'associés (renégociation, faute, préavis, liquidation, wind-down²², lock-up²³).

²¹ **OSS** — logiciels libres / open source.

²² **Wind-down** — période de transition / désengagement ordonné.

²³ **Lock-up** — période de gel de certaines opérations.

Article A2.B.12 — Séquestre (escrow²⁴)

Sur demande motivée (investisseur ou Associé A), mise sous séquestre du code auprès d'un tiers, conditions de libération limitées (faillite, manquement grave non réparé, etc.).

Article A2.B.13 — Loi applicable

Droit français. Litiges : comme au pacte d'associés.

Fait à [ville], le [date], en [N] exemplaires.

Signature

Associé A (Apporteur)

Société (représentant)

Associés B et C (pour accord pacte / licence)

²⁴ **Escrow** — séquestre du code chez un tiers.

Annexe 3 — Décisions à veto / majorité renforcée

A3.1 Principes

Sauf disposition légale impérative contraire :

Type	Règle proposée
Décisions ordinaires	Majorité des voix (Associé A à 51 % décide seul sauf liste ci-dessous)
Majorité renforcée	[ex. : 66 % ou 75 %] des droits de vote
Unanimité	100 % des associés
Veto Associé A	Droit d'opposition même si une majorité existe, sur les matières listées en A3.3

A3.2 Décisions à majorité renforcée (proposition)

1. Modification des statuts (hors mise à jour purement formelle)
2. Augmentation ou réduction de capital
3. Levée de Fonds (émission de titres, BSA²⁵, AGA²⁶, obligations convertibles, etc.)
4. Agrément d'un nouvel associé / cession de titres à un tiers
5. Conclusion d'emprunts au-delà de [montant] €
6. Embauche / rupture du dirigeant autre qu'Associé A
7. Adoption du budget annuel si dépenses > [montant] € hors budget
8. Distribution de dividendes

A3.3 Décisions avec **veto d'Associé A** (proposition)

L'Associé A peut s'opposer (veto²⁷) aux décisions suivantes :

1. **Modification, résiliation, nantissement ou cession** du Droit de Licence

²⁵ **BSA** — bons de souscription d'actions.

²⁶ **AGA** — attributions gratuites d'actions.

²⁷ **Veto** — droit d'empêcher une décision.



2. **Cession, apport ou abandon** de tout ou partie de la PI Réservee (voie L2 / L3 du pacte)
3. Toute obligation de **cession gratuite** de PI au profit d'un investisseur ou cessionnaire
4. Changement de Contrôle au profit d'un **concurrent** d'AIMEDIArt / d'Associé A
5. Engagement dans une **data-room**²⁸ / **SPA**²⁹ portant sur la PI au-delà de l'Annexe 2
6. Modification de l'**objet social** écartant l'exploitation d'AIMEDIArt
7. **Dissolution** anticipée volontaire
8. Remplacement de l'Associé A comme Président **sans** cause réelle et sérieuse définie au pacte

A3.4 Décisions à **unanimité** (proposition)

1. Transformation de la forme sociale
2. Transfert du siège hors France
3. Suppression du veto de l'Associé A ou modification de la présente Annexe 3
4. Modification de la clause de rattrapage (Annexe 4) au détriment de l'Associé A

A3.5 Information préalable

Toute décision des listes A3.2 à A3.4 fait l'objet d'une information écrite **au moins quinze (15) jours** avant (sauf urgence caractérisée documentée).

²⁸ **Data-room** — salle de données pour audit avant investissement / cession.

²⁹ **SPA** — contrat de cession d'actions (*Share Purchase Agreement*).

Annexe 4 — Formules de rattrapage, bonus de sortie, indemnités

A4.1 Paramètres de référence

Paramètre	Symbole	Valeur par défaut (brouillon)
Valeur économique de référence	(V_0)	190 000 €
Valeur d'apport du Droit de Licence	(A)	5 000 €
Écart initial	(E_0 = V_0 - A)	185 000 €
Quote-part des Associés B+C	(q)	49 % = 0,49
« Cadeau économique » indicatif	(C_0 = E_0 q)	≈ 90 650 €

Les montants sont **indicatifs** et révisables d'un commun accord ou par expert indépendant nommé conjointement.

A4.2 Clause 6.2.a — Complément au profit de l'Associé A

Événement déclencheur :

- le premier de : Levée de Fonds > [M] € ;
- Changement de Contrôle ; [date + 24 mois].

Montant de rattrapage cible (formule de travail) :

$$[R = (C_0 ; E_0)]$$

avec (= [0{,}25 0{,}50]) (à trancher — **proposition : 0,40** → (R , 000 €)).

Modalités de paiement de (R) (au choix ou combinaison) :

Mode	Mécanisme
Titres	Émission / attribution gratuite ou BSA permettant à l'Associé A d'atteindre un % complémentaire équivalent à (R) / valorisation post-opération
Cash	Paiement par la Société ou par B+C selon accord
Redevance	Majoration temporaire des redevances licence jusqu'à concurrence de (R)

Si une Levée de Fonds valorise déjà la PI via voie **L2** pour un montant $\geq (R)$, la clause 6.2.a est **réputée satisfaite**.

A4.3 Clause 6.2.b — Plancher de contrôle

En cas de dilution, les parties s'efforcent que l'Associé A conserve au moins :

- **34 %** des droits de vote, **ou**

- le **veto** de l'Annexe 3,

sauf renonciation écrite de l'Associé A.

A4.4 Clause 6.2.c — Bonus de Sortie

Soit (P) le prix total de cession des titres (equity value³⁰) retenu dans l'opération de Sortie, et (d) le pourcentage du capital cédé (souvent 100 %).

Bonus Associé A :

$$[B = E_0 d]$$

avec (= [0{,}25 0{,}50]) — **proposition : 0,30**

→ si (d = 1), (B ,500 €).

Ordre de distribution (brouillon) :

1. Frais d'opération
2. Remboursement des comptes courants / dettes selon rang
3. **Bonus (B)** à Associé A (si non déjà compensé par 6.2.a / L2)
4. Répartition du solde selon % de capital (ou waterfall³¹ investisseur si Levée antérieure)

Plafond : (B) (anti-abus).

A4.5 Article 9 — Indemnités de résiliation / transition

A4.5.1 Résiliation pour faute de la Société (art. 9.2)

- Préavis de transition (wind-down) : **90 jours** (sauf faute grave)
- Indemnité éventuelle due par la Société à Associé A : **frais raisonnables de migration / sécurisation, plafonnés à [montant] €**
- Pas de bonus 6.2.c si la faute est imputable à Associé A

A4.5.2 Résiliation à l'initiative de l'Associé A sans faute (art. 9.3)

L'Associé A propose soit :

1. Le **Rachat** par la Société de la poursuite d'exploitation (cession PI ou nouvelle licence) à un prix $\geq (V_t)$ (valeur économique actualisée, défaut = (V_0) revalorisée de [IPC / forfait X %/an]), **ou**
2. Une **Indemnité de transition (I)** due par Associé A à la Société :

³⁰ **Equity value** — valeur des titres (capitaux propres) retenue pour une cession, avant dette nette selon les conventions de l'opération.

³¹ **Waterfall** — ordre de priorité de répartition du prix entre investisseurs et fondateurs.



$$[I = ([30,000] \text{ €} ; CA_{\{12\}})]$$

où ($CA_{\{12\}}$) = chiffre d'affaires HT des 12 derniers mois liés à AIMEDIArt, et ($= [0\{, \}05 \ 0\{, \}15]$)

— **proposition : 0,10.**

Lock-up Sortie : pas de résiliation 9.3 pendant **90 jours** après notification d'une Sortie engagée de bonne foi.

A4.5.3 Liquidation (art. 9.4)

- Licence prend fin
- Pas d'indemnité automatique, sauf créances déjà nées
- Traitement des développements : selon Annexe 2 art. B.8

A4.6 Actualisation de (V_0)

Tous les [24] mois, ou avant Levée / Sortie, les Associés peuvent faire actualiser (V_0) par expert commun. À défaut d'accord sous 30 jours, chaque partie nomme un expert ; s'ils divergent de plus de 20 %, un tiers expert tranche.

Annexe 5 — Prise de connaissance de la valorisation (Partie 1)

A5.1 Objet

Les soussignés déclarent avoir reçu, lu et compris la **Partie 1 — Valorisation « réelle » de AIMEDIArt** du document :

« **AIMEDIArt — Valorisation indicative & pacte d’associés (brouillon)** »

en date du **25 juillet 2026** (et ses notes de glossaire), dont les conclusions principales sont rappelées ci-dessous.

A5.2 Rappel des conclusions

Point	Contenu
Méthode	Coût de reconstitution uniquement (pas de plan d’affaires, pas de multiples de MRR ³² /ARR ³³)
Contexte	Produit ~95 % fonctionnel ; pas de vie publique significative
Valeur indicative retenue	Environ 190 000 € (fourchette centrale 180–200 k€)
Valeur d’apport au capital	Droit de licence exclusif 5 000 €
Écart	Environ 185 000 € — sous-évaluation volontaire, encadrée par le pacte et l’Annexe 4

A5.3 Déclarations

Chaque Associé déclare :

1. avoir été informé du caractère **indicatif** de la valorisation et de l’absence de rapport de commissaire aux apports (sous réserve de la dispense éventuelle) ;
2. comprendre que l’apport à **5 000 €** ne reflète **pas** la valeur économique indicative ;
3. accepter de signer le pacte d’associés et l’Annexe 2 en connaissance de cause ;
4. ne pas avoir subi de pression déloyale pour accepter cette sous-évaluation.

³² **MRR** — revenu récurrent mensuel.

³³ **ARR** — revenu récurrent annuel.

A5.4 Signatures

Fait à [ville], le [date], en [N] exemplaires originaux.

Associé	Nom	Signature
A	DUPONT Fabien	
B	CAMUS Jean-Yves	
C	CAUDY Robin	

Pour la Société (si déjà constituée) :

Qualité	Nom	Signature
Président de la SAS	DUPONT Fabien	